

Nr. 67 Der Reichsminister des Innern an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 8. April 1939

R 43 II/1266, Bl. 43 Schnellbrief, Ausfertigung

Beginn:

Beginn:

Betr.: Den 50. Geburtstag des Führers.

Anlagen: 3 Gesetzentwürfe; 3 Ausfertigungen; 1 VO-Entwurf.

Unter Bezugnahme auf die in dieser Sache stattgehabten Besprechungen¹ übersende ich in den Anlagen die Entwürfe von Gesetzen, in denen

– a)

der Geburtstag des Führers für die Reichshauptstadt²,

– b)

der Geburtstag des Führers für das ganze Reich³

in diesem Jahr zum Feiertag im Sinne des Feiertagsgesetzes⁴ erklärt wird.

Um den Führer der Notwendigkeit zu entheben, ein Gesetz zu unterzeichnen, das seinen eigenen Geburtstag zum Gegenstand hat, füge ich einen dritten Entwurf bei, durch den der Reichsminister des Innern im Einvernehmen mit den beteiligten Reichsministern ermächtigt wird, für das Reichsgebiet oder für Teile des Reiches aus besonderen Anlässen Werktage zu staatlichen Feiertagen im Sinne des Feiertagsgesetzes zu erklären⁵.

Diese für den Augenblick besonders glückliche Fassung hätte zudem den weiteren Vorteil, daß künftig – wenn wieder einmal ein besonderer Anlaß dazu vorliegt – der umständliche Weg der Gesetzgebung vermieden werden könnte.

Ich habe wunschgemäß davon abgesehen, die übrigen Herren Reichsminister von meinem Vorhaben zu unterrichten. Sobald der Führer seine Entscheidung getroffen hat, werde ich den von ihm gebilligten Entwurf als Kabinett[s]sache beschleunigt vorlegen.

Den Entwurf einer Verordnung auf Grund des dritten Vorschlages, durch den des Führers 50. Geburtstag zum nationalen Feiertag erhoben wird⁶, lege ich gleichfalls mit der Bitte um Kenntnissnahme bei⁷.

¹ Die Vorbereitungen für den 50. Geburtstag Hitlers am 20. 4. 1939 liefen seit Monaten, eine erste Besprechung ist für den 10. 10. 1938 im RMVP nachgewiesen, von dem auch die Anregung eines Sonderfeiertags ausging; R 1501/123937. Am 6. 4. hatte der Chef Sipo, Heydrich, beim RMRk angefragt, ob die Feiertagsregelung nur für Berlin oder das ganze Reich erfolgen solle; letzteres halte er für allein angängig, um nicht den Argwohn zu schüren, „daß lediglich für die Berliner Veranstaltungen das erforderliche Publikum freigestellt werden solle“. MD Kritzinger hatte daraufhin MR Zindel telefon. verständigt, Lammers denke ebenso, stelle aber anheim, Alternativfassungen einzureichen. R 43 II/1266, Bl. 50.

² Entw. eines „Gesetzes über einen Sonderfeiertag für die Reichshauptstadt“; ebd. Bl. 44.

³ Entw. eines „Gesetzes über einen Sonderfeiertag“; ebd. Bl. 45.

⁴ Vom 27. 2. 1934 (RGBl. I S. 129); s. ARH I/2, Nrr. 302 P. 7, 311 P. 2; ARH IV, Nrr. 77, 147.

⁵ Entw. eines „Gesetzes über einmalige Sonderfeiertage“; R 43 II/1266, Bl. 46.

⁶ Entw. einer „VO zum Gesetz über einmalige Sonderfeiertage“; ebd. Bl. 47.

⁷ Hitler entschied sich für den dritten Entw. (Anhang, FV 162*), worüber Kritzinger sogleich Zindel telefon. verständigte. Am 14. 4. erfolgte die KabVorl., welche die Rkei mit Widerspruchsfrist bis 17. 4., 11 Uhr in Umlauf setzte. Hitler fertigte das Gesetz über einmalige Sonderfeiertage noch am selben 17. 4. 1939 aus (RGBl. I S. 783), der RIM erließ gleichzeitig die DVO (RGBl. I S. 764); R 43 II/1266, Bl. 51–57.

Frick

Im Vorfeld hatte der RMVP den RKiM auf dessen Anfrage am 29. 3. beschieden, Glockengeläut aus Anlaß des Führergeburtstags sei „grundsätzlich“ nicht anzuordnen. Am 6. 4. konkretisierte er aufgr. einer Mitteilung von RL Bormann, „daß es nicht erwünscht sei, die Kirchen anlässlich der Feiern zum 50. Geburtstag des Führers zu beteiligen“. Der RKiM antwortete am 13. 4., mehrere Kirchenbehörden hätten von sich aus Geläut und Festgottesdienste angesetzt: „Ein staatliches Verbot dieser Maßnahme würde kirchenpolitisch nicht tragbar sein.“ Ein förmliches Verbot unterblieb denn auch. R 1501/123937.

Zitierhinweis

Nr. 67 Der Reichsminister des Innern an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 8. April 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d067>